

臺灣臺北地方法院刑事裁定

114年度訴字第51號

被告 陳尚潔

選任辯護人 王俊棠律師

蔡宜臻律師

上列被告因過失致死等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9603號），本院裁定如下：

主 文

陳尚潔自民國一百一十四年九月六日起，延長限制出境、出海捌月。

理 由

一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。

二、經查：

(一)檢察官以被告陳尚潔涉犯刑法第276條之過失致死、同法第216條、第215條之行使業務登載不實文書等罪，提起公訴，現繫屬本院以114年度訴字第51號審理，本院認被告犯罪嫌疑重大，且有相當理由足認有逃亡之虞，諭知自民國114年1月6日起限制出境、出海8月，有限制出境（海）通知書（稿）在卷可稽（審訴卷第155頁）。

(二)訊之被告於本院準備程序中否認全部犯行，然被告所涉前開罪嫌，有起訴書所載之供述、非供述證據可佐（參起訴書證

據清單及待證事實欄所載)，堪認被告涉犯上開罪嫌之犯罪嫌疑依然重大。

(三)茲因被告限制出境、出海之期間即將屆滿，審酌被告倘經本院審理後予以論罪科刑，未來將面臨相當之刑責及鉅額之民事求償，為規避將來審判程序進行、刑罰之執行及民事賠償責任，而誘發逃亡之可能性甚高，衡以被告所承受之法律責任壓力、逃亡能力及目前訴訟進行程度，審酌保全審判程序之進行或日後有罪確定後之執行，並考量國家刑事司法權有效行使之公共利益，及被告居住及遷徙自由權受限制之程度，暨被告所涉本案犯罪情節與所犯罪名之輕重，就目的與手段依比例原則權衡後，認有對被告限制出境、出海之必要，爰裁定被告自114年9月6日起延長限制出境、出海8月。

三、依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段，裁定如主文。

中 華 民 國 114 年 8 月 25 日
刑事第一庭 審判長法 官 黃怡菁

法 官 吳家桐

法 官 胡原碩

上正本證明與原本無異。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。

書記官 陳乃瑄

中 華 民 國 114 年 9 月 1 日